رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٤٥ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٩١٦ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٠/١١هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - تقويم أداء وظيفي - الإخلال بمراجع التقويم - عيوب القرار الإداري - عيب الشكل.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تقويم أدائه الوظيفي؛ بحجة صدور التقويم دون الرجوع إلى ميثاق الأداء وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل المتابعة - تضمن النظام أنه يجب على الرئيس المباشر عند إعداد تقويم الأداء الوظيفي للموظف الرجوع إلى ميثاق الأداء وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل متابعة الأداء وأي مصادر أخرى تساعد على تحقيق الدقة والموضوعية - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت استناد القرار محل الدعوى إلى مراجع التقويم النظامية - تعيب القرار محل الدعوى بعيب الشكل - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (١١، ١٥) من الإطار التنظيمي لإدارة الأداء الصادر بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥١) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

الوَقَائِع

توجز وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٠هـ، جاء فيها: أنه يعمل لدى المدعى عليها بمسمى (باحث قضايا) وأنه قد صدر تقييم أدائه الوظيفي رقم (٧٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ، من قبل رئيسه المباشر بتقدير (٤-يجاوز التوقعات) مشيراً إلى أحقيته بتقدير (٥-يجاوز التوقعات كثيراً) لقيامه بعدد من المبادرات والأعمال الإضافية وهي ليست من ضمن أهداف الميثاق الوظيفي، وأشار إلى أنه قد تظلم من هذا التقييم أمام اللجنة المختصة بنظر هذه التظلمات بتاريخ ١٤٤٣/٧/٦هـ، إلا أن اللجنة قد رفضت التظلم في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ؛ الأمر الذي حدا به إلى رفع تظلمه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المقيد برقم (١٥٠١١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩هـ، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بتاريخ ١٤٤٤/١/١٢هـ، وقد تضمنت الصحيفة نسخةً من التظلم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونسخة من تقييم الأداء الوظيفي -محل الدعوى- وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى طالباً الحكم بإلغاء تقييم أدائه الوظيفي رقم (٧٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ، ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة عبر تبادل المذكرات جاء فيها: بأن المهام التي قام بها المدعي هي أربع مهام حسب ما جاء في ميثاق أداء الموظف وليس كما

تم ذكره من قبل المدعي في لائحة دعواه، كما أوصت لجنة دراسة التظلمات الخاصة بعمليات الأداء باعتماد تقييم أداء الموظف لعدم وجود مبررات كافية للحصول على درجة تقيم أداء أعلى، كما تم اعتماده نهائياً من قبل أمين محافظة جدة، وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أفادت المدعي بعدم وجود ملاحظات على الإجراء المتخذ من قبل أمانة محافظة جدة، وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى. كما أرفق ضمن المذكرة نسخة من توصية اللجنة المشار إليها في المذكرة، بالإضافة إلى قرار تشكيل اللجنة الصادر من أمين محافظة جدة برقم (٤٢٠٠١٩٥٢٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٩هـ، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم ما يثبت تفويض الوزير لأمين محافظة جدة، فقام بإرفاق قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الصادر برقم (٤٣٠٠٠٠٠٠٥٧/١) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٥هـ، والمتضمن ما يلي: "...٢-يفوض كل من:... -أمين محافظة جدة، بممارسة الصلاحيات الآتية في حدود الأنظمة والتعليمات، وفي نطاق الإشراف الإداري لكل منهم: ٢-١-الصلاحيات المخولة لنا بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام تأديب الموظفين"، ثم قدم المدعي مذكرة عبر تبادل المذكرات تضمنت: الإشارة إلى أن التقييم قد أُعد دون الرجوع لميثاق الأداء وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل المتابعة، مخالفةً بذلك ما أوجبته المادة (١٢) من الإطار التنظيمي لإدارة الأداء، وانتهى إلى أن التقرير بُني على بيانات غير دقيقة. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم ميثاق الأداء وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل المتابعة، إلا أنه

لم يقدم ما طلب منه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل لما يلي.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلغاء تقييم أدائه الوظيفي رقم (٧٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ؛ فإن هذه الدعوى تكون داخلةً في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والتي تختصُّ المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة..."، كما أنها تدخل ضمن اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، ولما كان المدعي يطعن في قرار التقييم الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ، والمعترض عليه أمام لجنة دراسة التظلمات الخاصة بعمليات الأداء بتاريخ ١٤٤٣/٧/٦هـ،

والتي قد أوصت برفض التظلم في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، وقد تمت المصادقة على التوصية من قبل أمين محافظة جدة، ومن ثم تقدم المدعي بتظلمه إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المقيد برقم (١٥٠١١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩هـ، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بتاريخ ١٤٤٤/١/١٢هـ، فقدم دعواه الماثلة لدى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٠هـ؛ فإن الدعوى تكون مستوفية لإجراءاتها الشكلية الواردة في المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أنه: "٤-فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به... ويجب قبل رفع الدعوى -إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار. وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للوزارة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسبباً. وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز له خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء هذه

المدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية"، كما أنها مستوفية للإجراءات الواردة في أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥١) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ، حيث نصت المادة (١٥) من الإطار التنظيمي لإدارة الأداء على أن: "تشكل في الجهة الحكومية بقرار من الوزير المختص لجنة من ثلاثة أعضاء يكون مدير عام الموارد البشرية من بينهم، تكون مهمتها فحص التظلمات الخاصة بعمليات الأداء في الجهة، وتكون مداولات اللجنة سرية، وعلى اللجنة فحص التظلم المقدم لها ودراسته، ولها مناقشة الموظف المتظلم ومعد ومعتمد التقرير، على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم التظلم لها إلى الوزير المختص ليقرر ما يراه ويكون قراره نهائياً"، ولا يستشكل على ما انتهت إليه الدائرة بما ورد في عجز المادة آنفة الذكر؛ ذلك أن المقصود بالنهائية عدم الحاجة إلى تصديق أو اعتماد من جهة أعلى، بخلاف توصية اللجنة التي تعتبر من الأعمال التحضيرية والتمهيدية التي تسبق صدور القرار فلا تُعد قرارات إدارية؛ وبالتالي لا يجوز الطعن عليها. وعن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يطعن في تقييم أدائه الوظيفي، والمدعى عليها تدفع بسلامة التقييم، ولما كانت القرارات الإدارية متى ما صدرت من الجهة الإدارية عند ممارستها لصلاحيتها الرقابية فإنها تكون خاضعة لرقابة ديوان المظالم، والدائرة وهي بصدد بسط ولايتها القضائية على الدعوى تراقب القرار محل الدعوى في مدى مشروعيته من عدمها من ناحية العناصر التي يختص الديوان بالنظر في الطعن فيها والتي وردت في المادة (١٣)

الفقرة (ب) من نظامه، وهي عيوب الاختصاص والشكل والسبب ومخالفة النظم واللوائح والخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، لكون هذه العيوب التي تشوب القرار الإداري بسبب اختلال ركن من أركان القرار، والقرار الإداري حتى يكون صحيحاً ونافذاً ومبيناً لآثاره النظامية يجب أن تتوفر فيه أركانه والتي منها ركن الاختصاص، ولما كانت المادة (١٥) من الإطار التنظيمي لإدارة الأداء نصت على أن: "تشكل في الجهة الحكومية بقرار من الوزير المختص لجنة من ثلاثة أعضاء يكون مدير عام الموارد البشرية من بينهم، تكون مهمتها فحص التظلمات الخاصة بعمليات الأداء في الجهة، وتكون مداولات اللجنة سرية، وعلى اللجنة فحص التظلم المقدم لها ودراسته، ولها مناقشة الموظف المتظلم ومعد ومعتمد التقرير، على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم التظلم لها إلى الوزير المختص ليقرر ما يراه ويكون قراره نهائياً"، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة مصدرة التوصية مشكلة بموجب قرار أمين محافظة جدة رقم (٤٢٠٠١٩٥٢٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٩هـ، كما أنه تمت المصادقة على التوصية من قبل أمين محافظة جدة بناءً على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الصادر برقم (٤٣٠٠٠٠٠٠٥٧/١) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٥هـ، والمتضمن ما يلي: "...٢- يفوض كل من:... أمين محافظة جدة بممارسة الصلاحيات الآتية في حدود الأنظمة والتعليمات، وفي نطاق الإشراف الإداري لكل منهم: ٢-١-الصلاحيات المخولة لنا بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ونظام تأديب الموظفين..."؛ مما

يكون معه القرار سليماً من ناحية ركن الاختصاص. وأما عن ركن الشكل، ولما كانت الإدارة ملزمة عند إصدارها لقراراتها بالإجراءات المنصوص عليها نظاماً؛ حمايةً لحقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وتحولُ في جميع الأحوال دونَ الافتئات على المشروعية التي يجب احترامها؛ إذ تعد هذه الإجراءات وسيلة لتجنيب جهة الإدارة مواطن الزلل والتسرع، ومنحها فرصة معقولة للتروي والتدبر حتى يصدر قرارها مشروعاً، وذلك بتقرير إجراءات جوهرية يؤدي إهمالها إلى بطلان ما استتبعها من قرارات، ولأهمية ركن الشكل فإن الدائرة تتولى بحثه والفصل فيه قبل البحث في موضوع القرار الإداري، ولما كانت المادة (١١) من الإطار التنظيمي لإدارة الأداء نصت على أنه: "يجب على الرئيس المباشر عند إعداد تقويم الأداء الوظيفي للموظف الرجوع إلى ميثاق الأداء وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل متابعة الأداء وأي مصادر أخرى تساعد على تحقيق الدقة والموضوعية"، ولما كان المدعي دفع بعدم مراعاة الإجراءات الواردة في المادة آنفة الذكر، وفي سبيل هذا طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم ميثاق الأداء وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل المتابعة للنظر فيما إذا كان التقييم قد بُني على تلك المستندات، إلا أنه لم يقدم ذلك مع إمهاله الفترة الكافية، ولما كان المنظم قد أوجب على الرئيس المباشر إجراءات محددة تتخذ قبل صدور التقييم، ولم يمنحه الاختيار بل جعله أمراً لازماً عليه القيام به، وحينها لا يملك الرئيس إصدار التقويم دون التقيد بالإجراءات الواجبة عليه، ولم يلجأ المنظم لذلك إلا لتوفير ضمانات أكبر للأفراد؛ وبالتالي فإن

عدم مراعاة تلك الإجراءات يؤثر في نتيجة التقييم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن قرار التقييم معيب في شكله ما يستوجب إلغاءه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء تقييم الأداء الوظيفي رقم (٧٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ الخاص بـ(...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.